清城石角“3·6”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024年11月

目 录

一、基本情况.....1
（一）涉事企业情况.....1
（二）涉事车辆情况.....2
（三）涉事人员情况.....5
二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....7
（一）事故现场道路情况.....7
（二）事故车辆检验鉴定情况.....7
三、事故发生经过及应急处置善后情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故应急处置.....8
（三）善后处理情况.....8
四、事故原因分析及性质.....8
（一）事故原因.....8
（二）事故性质.....10
五、事故处理建议.....10

清城石角“3·6”一般道路交通事故调查报告

2024年3月6日16时18分，位于清城区石角镇拼多多门口路段，一辆粤R51853重型半挂牵引车牵引粤RB200挂重型厢式半挂车与一辆清远549953自行车发生碰撞，造成一名电动自行车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于3月8日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“3·6”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)涉事企业情况

清远市源泉货运有限公司(简称“源泉公司”):社会信用代码:92441802MA54NH5541;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:李雷源;注册资本:壹佰万人民币;成立日期:

2022年4月29日；营业期限：2020年5月8日至长期；经营范围：普通货物道路运输；批发业和零售业；住所：清远市清城区石角镇界牌村委会新村240国道西北侧新村路口第二间商铺（一址多照）；登记机关：清远市清城区市场监督管理局；日期：2022年7月15日。道路运输经营许可证：粤交运管许可清字441800056587号；经营范围：普通货运；有效期至：2024年9月30日；发证机关：清远市清城区交通运输局；日期：2020年7月24日。

（二）涉事车辆情况

1.粤R51853号重型半挂牵引车牵引粤RB200挂号重型厢式半挂车车辆所有人：清远市源泉货运有限公司；品牌：解放牌；车辆识别代号：LFWSRXSJ2LAD05597；发动机号：7620A001784；商业保险单号：13514123902052344208；强制保险单号：13514123902052344213；有效期至2024年6月16日止；保险公司：中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司。道路运输证：粤交运管清字441800017098号；有效期至2025年6月28日；发证机关：清远市清城区交通运输局。

2.清远579953号二轮电动车；厂牌型号牌：凤凰TDT02Z；车架号：317222111009058；发动机号：XSD48V350W2111182898；发证日期：2022年4月7日；发证机关：清远市公安局交通警察支队。

3.贵E25E30号小型普通客车，车辆所有人:李*周，登记地址:贵州省兴义市郑屯镇岩峰村绒财科组。投保中国人民财产保险股份有限公司黔西南分公司，交强险保单号:PDZA202452230000005189；商业险保单号:PDAA202452230000003239。

4.粤R6Q255号小型轿车，车辆所有人:黄*杰，登记地址:广东省清新县浸潭镇新围村委会大岗村4号。投保中国大平洋财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保单号:AGUZRB0CTP23B0004771；商业轮保单号:AGUZRU0Y20238000350P。

5.粤RNZ696号小型轿车，车辆所有人:梁*海，登记地址:广东省清远市清城区东城江垭村委会新村75号。投保阳光财产保险股份有限公司清远中心支公司，交强险保单号:10866050720230178l7；商业险保单号:108660528202301037 9。

6.粤RL7603号小型普通客车，车辆所有人:黄*毕。登记地址:广东省英德市连江口镇下步村委会新屋组。投保中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保单号:104400439022801411 70；商业险保单号:104400439022801411 69。

7.赣A5GN53号小型轿车，车辆所有人:南昌福汽享行祺一租赁有限公司，登记地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区

火炬三路189号309室。投保中国人寿财产保险股份有限公司天津市分公司，交强险保单号:660507202312992106813 8；商业险保单号:660521202312992106307 8。

8.贵BNY094号小型普通客车，车辆所有人:李*，登记地址:贵州省水城县陡箐乡石头寨村围墙组。投保中国人寿财产保险股份有限公司六盘水市中心支公司，交强险保单号:660507202452029600100 0。

粤RFH110号小型轿车，车辆所有人:杨*柏，登记地址:云南省文山壮族苗族自治州广南县南屏镇马街村民委上木记小组。投保中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保单号:104401439023161328 61。

9.粤E3WW36号小型轿车，车辆所有人:郑*裕，登记地址:广东省清远市清城区方正一街19号嘉嘉苑E幢702号。投保中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司，交强险保单号:PDZA20234406000020390。

10.粤R84G66号小型轿车，车辆所有人:杨*媚，登记地址:广东省清新县禾云镇元岗村委会深沟村14号。投保中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保单号:104401539020040842 19；商业险保单号:104401539020040842 14。

（三）涉事人员情况

1.粤R51853号重型半挂牵引车牵引粤RB200挂号重型厢式半挂车驾驶人严*行，男，51岁，住址：广东省阳春市松柏镇沙朗村委会白马村13号；驾驶证号：44172219721******6；准驾：A2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。持有道路从业资格证，发证机关：肇庆市交通运输局，有效期至：2025年12月16日。

2.清远579953号二轮电动车驾驶人胡*，男，60岁，身份证号：44022719631******8；住址：广东省清远市清城区石角镇府前路165号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故在死亡。

3.李*，男，26岁，住址：贵州省兴义市郑屯镇民族村陆兴9组；驾驶证号：52232119971******7；准驾：C1；驾驶停放贵E25E30号小型普通客车。

4.黄*杰，男，33岁，住址：广东省清新县澄潭镇新围村委会大岗村4号；驾驶证号：44182719900******3；准驾：C1；驾驶停放粤R6Q255号小型轿车。

5.梁*海，男，37岁，住址：广东省清远市清城区东城江**坍**村委会新村75号；驾驶证号：44182319860******4；准驾：C1；驾驶停放粤RNZ696号小型轿车。

6.黄*毕，男，40岁，住址：广东省英德市连江口镇下步村委会新屋组；驾驶证号：44180119830******4；准驾：C1；驾驶停放粤RL7603号小型普通客车。

7.白*亮，男，18岁，住址:广东省阳山县大崀镇沙田村委会石洞村48号之二;驾驶证号:44182320050******5;准驾:C1;驾驶停放赣A5GN53号小型轿车。

8.李*，男，29岁，住址:贵州省六盘水市永城县陡箐乡石头寨村围墙组;驾驶证号:52022119940******9;准驾:C1;驾驶贵BNY094号小型普通客车。

9.杨*柏、男，29岁，住址:云南省文山壮族自治州广南县南屏镇马街村民委上木记小组;驾驶证号:53262719941******9;准驾:CID;驾驶停放粤RFH110号小型轿车。

10.郑*裕，女，34岁，住址:广东省清远市清城区方正一街19号嘉富苑E幢702号;驾驶证号:44180219891******7;准驾:C1;驾驶停放粤E3WW36号小型轿车。

11.杨*媚;女，35岁，住址:广东省清远市清新区禾云镇元岗村委会深沟村14号;驾驶证号:44182719880******2;准驾:C1;驾驶停放粤R84G66号小型轿车。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于240国道2497KM(清远市清城区石角镇拼多多路段)，道路呈东西走向，沥青，路面完好，路面线形平直。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为:

1.粤R51853号重型半挂牵引车牵引粤RB200挂号重型厢式半挂车的制动系符合技术要求；灯光设备:右前雾灯无法亮启，不符合技术要求，其余灯组灯光作用正常；转向系符合技术要求；行驶系:左四轮轴承烧损、滚子滑脱，左四轮内轮瘪气，不符合技术要求。

2.清远579953号二轮电动车的制动系符合技术要求；灯光设备:前、后灯组灯光作用正常；转向系:事故致车把歪斜变形，原转向性能无法测试；行驶系符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年3月6日16时18分，严*行驾驶粤R51853号重型半挂牵引车牵引粤RB200挂号重型厢式半挂车沿240国道由三水往石角方向行驶，行驶至240国道2497KM(清远市清城区石角镇拼多多路段)时，与同向右侧驾驶清远579953号电动自行车的胡*发生碰刮，致使胡*倒地被碾压，造成胡*死亡、车辆损坏的交通事故。事故发生时，李*驾驶贵E25E30号小型普通客车、黄*杰驾驶粤R6Q255号小型轿车、梁*海驾驶粤RNZ696号小型轿车、黄*毕驾驶粤RL7603号小型普通客车、白*亮驾驶赣A5GN53号小型轿车、李*驾驶贵BNY094号小型普通客车、杨*柏驾驶粤RFH110

号小型轿车、郑*裕驾驶粤 E3WW36 号小型轿车、杨*媚驾驶粤 R84G66 号小型轿车停放在事发路段右侧车道。

（二）事故应急处置

2024 年 3 月 6 日 16 时 23 分，清城区交警大队石角中队接警，16 时 48 分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，19 时 20 分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，源泉公司赔偿死者家属丧葬费 7.6 万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第 4418021202400000142 号:

1.清远 579953 号二轮电动车驾驶人胡*驾驶非机动车未按交通安全规定确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全

法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.粤R51853号重型半挂牵引车(粤RB200挂)驾驶人严*行驾驶机件不符合技术标准且超载的机动车未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十八条第一款关于“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是导致此事故发生的另一面过错。

3.李*、黄*杰、梁*海、黄*毕、白*亮、李*、杨*柏、郑*裕、杨*媚驾驶机动车未按规定停放，妨碍其他车辆通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款关于“机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车；但是，依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。”及第二款关于“在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。”之规定。是导致出事故发生的另一方面过错。

4.胡*承担此事故的同等责任，严*行、李*、黄*杰、梁*海、黄*毕、白*亮、李*、杨*柏、郑*裕、杨*媚共同承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤R51853号重型半挂牵引车（粤RB200挂号）车辆驾驶人对此次事故负同等责任。该起事故未达到(粤安监〔2017〕155号)的通知规定，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知(粤安监〔2017〕155号)第五条[1]规定，粤R51853号重型半挂牵引车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条[2]规定，该起事故由公安机

---

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R51853号重型半挂牵引车严*行承担该起事故同等责任,未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件,建议撤销就此案已成立的事故调查组。